

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1176/2543

พนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส
นาย มะอิซอ มามะ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 209

ป.วิ.อ. มาตรา 227

แม้โจทก์จะไม่มีประจักษ์พยานที่รู้เห็นขณะจำเลยกระทำความผิดมาเป็นพยาน แต่โจทก์มีสืบเอก อ. ผู้ซึ่งสืบสวนทราบว่า จำเลยเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายบีอาร์เอ็น พันตำรวจตรี ส. ผู้จับกุม จำสิปโท พ. ผู้ชักถามจำเลยหลังถูกจับและพันตำรวจโท ช. พนักงานสอบสวนพยานแวดล้อมเข้าเบิกความประกอบเอกสารและภาพถ่ายสอดคล้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่ก่อนจับกุมจำเลยที่สืบเอก อ. สืบทราบว่าจำเลยเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อการร้าย บีอาร์เอ็น ที่มีนาย อ. เป็นหัวหน้า ซึ่งในช่วงปี 2540 นาย อ. กับพวกปะทะกับเจ้าหน้าที่เสียชีวิต เจ้าหน้าที่ยึดอาวุธปืน วิทยุสื่อสาร เอกสารเรียกค่าคุ้มครองและภาพถ่ายสมาชิกกลุ่มโจรก่อการร้าย รวมทั้งภาพถ่ายที่มีภาพจำเลยอยู่ด้วย จนกระทั่งหลังจำเลยถูกจับกุมได้ให้การรับสารภาพต่อพันตำรวจตรี ส. พันตำรวจโท ช. กับพันตำรวจตรี ป. ในข้อหาอั้งยี่ ตามบันทึกการจับกุมและบันทึกคำให้การผู้ต้องหาทั้งจำเลยรับต่อพันตำรวจตรี ส. และจำสิปโท พ. ว่าก่อนถูกจับกุมจำเลยได้เข้าเป็นสมาชิกกองกำลังติดอาวุธโจรก่อการร้ายขบวนการ บีอาร์เอ็น และมีภาพถ่ายของจำเลยอยู่ในภาพที่พันตำรวจตรี ส. ได้มาก่อนจำเลยถูกจับและได้ลงลายมือไว้ในภาพนั้นด้วย แม้พันตำรวจตรี ส. กับสืบเอก อ. จะเบิกความแตกต่างถึงแหล่งที่มาก็มีใช้ข้อสาระสำคัญ เพราะสาระสำคัญอยู่ที่บุคคลตามภาพถ่ายเป็น

จำเลยหรือไม่ ซึ่งในชั้นพิจารณาจำเลยก็รับว่าเป็นบุคคลตามภาพถ่าย เพียงแต่นำสืบ ปฏิเสธว่า ถูกกลุ่มขบวนการก่อการร้ายขู่บังคับให้เข้าร่วมขบวนการ มิฉะนั้นจะถ่ายรูปส่งให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองและบังคับให้แต่งชุดเดินป่าและถือปืนแล้วถ่ายภาพไว้ซึ่ง ขัดต่อเหตุผลเพราะหากเป็นการขู่บังคับน่าจะใช้อาวุธข่มขู่จะได้ผลดีกว่า และที่ จำเลยนำสืบว่าได้ลงลายมือชื่อในเอกสารหลายฉบับ แต่ไม่ทราบข้อความเนื่องจาก อ่านเขียนและพูดภาษาไทยไม่ได้และไม่มีล่ามแปลให้จำเลยฟังนั้น ในชั้นสอบสวน พันตำรวจโท ช. เบิกความว่าการสอบปากคำจำเลยได้ให้นายดาบตำรวจ ว. เป็นล่าม แปลและจำเลยได้ให้การไว้โดยละเอียดเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่จริงสอดคล้องกับบุคคลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเจ้าพนักงานคงไม่สามารถบันทึกขึ้นเองได้ พยานหลักฐานที่จำเลยนำสืบนั้นไม่มีน้ำหนักฟังหักล้าง พยานหลักฐานของโจทก์ได้

จำเลยเข้าเป็นสมาชิกกองกำลังติดอาวุธโจรก่อการร้ายขบวนการ ปีอาร์เอ็น กลุ่มนาย อ. มีพฤติการณ์กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเรียกค่าคุ้มครอง ชุมโจมดีเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นคณะ บุคคลซึ่งปกปิดวิธีการดำเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย จึงมีความผิดฐานอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 209 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างเดือนมกราคม 2540 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2540 เวลา กลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน จำเลยได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือจำเลยเป็นสมาชิกกองกำลังติดอาวุธโจรก่อการร้ายขบวนการ ปี อาร์ เอ็น กลุ่มอาลียะโตะะบะลา ซึ่งเป็นคณะบุคคลที่ปกปิดวิธีดำเนินการ และมีความมุ่งหมาย

เพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย และจำเลยมีอาวุธปืนเครื่องยิงลูกกระเบิด เอ็ม 79 พร้อมกระสุน 11 นัด ซึ่งใช้ยิงได้อันเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเหตุเกิดที่ ตำบลศรีสาครอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 55, 78 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 209, 91 นับโทษจำเลยต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 4027/2540 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 209 วรรคแรก พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 55, 78 วรรคหนึ่ง การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ความผิดฐานเป็นอั้งยี่ จำคุก 4 ปี ความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน จำคุก 16 ปี รวมจำคุก 20 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนและทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 10 ปี ส่วนที่โจทก์ขอให้นับโทษจำเลยต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 4027/2540 ของศาลชั้นต้น คดีดังกล่าวศาลยังไม่มีคำพิพากษาจึงไม่อาจนับโทษต่อได้ให้ยกคำขอในส่วนนี้เสีย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีสืบเอกอ้วน พวงแก้ว ซึ่งรับราชการที่กรมทหารพรานที่ 43 ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ฝ่ายการข่าวมีหน้าที่หาข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของโจรก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นพยานเบิกความว่า ก่อนจับกุมจำเลยจังหวัดนราธิวาสได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจำเลยให้พยานทราบ และสั่งให้ติดตามหาข่าวของจำเลย พยานสืบทราบว่าจำเลยเป็นสมาชิกของกลุ่มโจรก่อการร้ายขบวนการ บี อาร์ เอ็น ซึ่งมีนายอาลีเย โต๊ะบะลา เป็นหัวหน้ากลุ่ม กระทำผิดเกี่ยวกับการเรียกค่าคุ้มครองและลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่ภายในเขตจังหวัดนราธิวาสช่วงปี 2540 นายอาลีเยกับพวกได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่ชุดทหารพรานที่ 43 นายอาลีเยกับพวกเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ยึดได้อาวุธปืนวิหุญสู่อสาร เอกสาร เรียกค่าคุ้มครองและภาพถ่ายของสมาชิกกลุ่มโจรก่อการร้าย รวมทั้งภาพถ่ายหมายเลข จ.3 ซึ่งมีภาพจำเลยอยู่ด้วยหลังจากนั้นจำเลยได้หลบหนีไปอยู่ที่ปอเนาะร้าง บ้านสโลว์ จนกระทั่งถูกจับ และโจทก์มีพันตำรวจตรี สมบัติ จิตต์พิริยะการผู้จับกุมจำเลยเบิกความว่า พันตำรวจตรีสมบัติกับพวกได้เข้าจับกุมจำเลยในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นตามหมายจับของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเจาะไอร้อง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2540 เวลาประมาณ 6 นาฬิกาที่ปอเนาะร้าง บ้านสโลว์ หมู่ที่ 9 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำเลยให้การรับสารภาพในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นตามเอกสารหมายเลข จ.2 พันตำรวจตรีสมบัตินำภาพถ่ายหมายเลข จ.3 ที่ได้รับมาก่อนจับกุมจำเลยประมาณ 3 เดือน ให้จำเลยดู จำเลยยอมรับว่าตนเองได้เข้าร่วมกับกลุ่มโจรก่อการร้ายขบวนการ บี อาร์ เอ็น และมีภาพจำเลยในภาพถ่ายหมายเลข จ.3 จริง ซึ่งจำเลยคือคนยืนถืออาวุธปืนเอ็ม 79 ด้านซ้ายสุดของภาพ และจำเลยได้ลงลายมือชื่อไว้ในภาพ พันตำรวจตรีสมบัติจึงแจ้งข้อหาจำเลยเพิ่มเติมว่าเป็นอั้งยี่ มีอาวุธปืนและวัตถุระเบิด ที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง จำเลยให้การรับสารภาพตามเอกสารหมายเลข จ.4 จึง

นำตัวจำเลยส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีและโจทก์มีพันตำรวจโทชลอ ยวนเกิด พนักงานสอบสวนเบิกความว่า พันตำรวจโทชลอกับพันตำรวจตรีประเสริฐ เหล่าตระกูล ร่วมกันสอบสวนจำเลย และแจ้งข้อหาจำเลยว่าการทำกรงเป็นอั้งยี่ มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนซึ่งนายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองจำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงได้ทำบันทึกคำให้การของจำเลยโดยมีนายดาบตำรวจเวหะลี แวมายี เป็นล่ามแปล ปรากฏตามบันทึกคำให้การ เอกสารหมาย จ.10 โจทก์ยังมีจำสิบโทไพศาล โต๊ะจิ เบิกความสนับสนุนว่าจำสิบโทไพศาลได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเจาะไอร้องผ่านทางเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจทหารพรานที่ 43 ให้ไปชักถามผู้ต้องหา จึงเดินทางไปสถานีตำรวจภูธรอำเภอเจาะไอร้องพบจำเลยซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม จำสิบโทไพศาลชักถามจำเลย จำเลยยอมรับว่า ก่อนถูกจับกุมจำเลยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองกำลังติดอาวุธโจรก่อการร้ายขบวนการ บี อาร์ เอ็น กลุ่มนายอาลีเย โต๊ะบะลา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2540 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2540 ได้รับชื่อจัดตั้งว่า โต๊ะกิหรือโต๊ะแวมมีตำแหน่งเป็นลูกแถวทำหน้าที่ขนเสบียงอาหารและรักษาความปลอดภัยในค่ายพักหัวหน้ากลุ่มได้มอบอาวุธปืนเครื่องยิงลูกระเบิด เอ็ม 79 พร้อมกระสุนจำนวนหนึ่งให้แก่จำเลย และจำสิบโทไพศาลเบิกความอีกว่า ตนเองนำภาพถ่ายหมาย จ.3 ให้จำเลยดูในขณะที่สอบปากคำ จำเลยรับว่าจำเลยอยู่ในภาพถ่าย คือคนยืนทางด้านซ้ายมือของภาพ ถืออาวุธปืนเครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม 79 คนกลางคือนายสุเปียนซึ่งถูกยิงเสียชีวิตในการปะทะกับเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2540 ส่วนคนด้านขวาของภาพคือนายยูกีปือลี ดือเร๊ะ ซึ่งมีชื่อจัดตั้งว่า ดอกอและทราบว่ายืมมอบตัวต่อทางการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2540 เห็นว่า แม้โจทก์จะไม่มีประจักษ์พยานที่รู้เห็นในขณะที่จำเลยกระทำความผิดมาเป็นพยาน แต่โจทก์ก็มีพยานแวดล้อมซึ่งปากดังกล่าวข้างต้นมาเบิกความประกอบเอกสารและภาพถ่ายสอดคล้องต้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ จนกระทั่งจับกุมจำเลยได้ และจำเลยก็ยอมรับต่อพันตำรวจตรีสมบัติ พันตำรวจโทชลอ

และจำสิบโทไพศาลว่า จำเลยร่วมเป็นสมาชิกกองกำลังติดอาวุธโจรก่อการร้าย
ขบวนการ บี อาร์ เอ็น กลุ่มนายอาลีเย โต๊ะบะลา ตามภาพถ่ายหมาย จ.3 กับบันทึก
การแจ้งข้อกล่าวหาเอกสารหมาย จ.4 และบันทึกคำให้การผู้ต้องหาเอกสารหมาย
จ.10 ส่วนการได้รับภาพถ่ายหมาย จ.3 จากที่ใดนั้นแม้พันตำรวจตรีสมบัติเบิกความ
ว่าพยานได้รับภาพถ่ายหมาย จ.3 มาจากกรมทหารพรานที่ 43 แต่สืบเอกอ้วนเบิก
ความว่าได้รับภาพถ่ายหมาย จ.3 จากจังหวัดนราธิวาสซึ่งแตกต่างกันบ้าง ก็มีใช้ข้อ
สาระสำคัญ เพราะสาระสำคัญอยู่ที่บุคคลซึ่งปรากฏในภาพดังกล่าวว่ามีจำเลยอยู่ด้วย
หรือไม่ ซึ่งจำเลยก็รับว่าจำเลยอยู่ในภาพถ่ายหมาย จ.3 เพียงแต่นำสืบปฏิเสธว่า
จำเลยถูกกลุ่มขบวนการก่อการร้ายขู่บังคับให้เข้าร่วมขบวนการ มิฉะนั้นจะถ่ายภาพ
ส่งให้เจ้าหน้าที่บ้านเมือง พร้อมกับข่มขู่ให้แต่งชุดเดินป่าและถืออาวุธปืนแล้วถ่าย
ภาพไว้ ขอนำสืบของจำเลยยังขัดต่อเหตุผล เพราะหากกลุ่มขบวนการก่อการร้าย
บังคับให้จำเลยเข้าร่วมขบวนการ ก็น่าจะใช้อาวุธข่มขู่ซึ่งได้ผลกว่าการถ่ายภาพแล้ว
ส่งภาพไปให้เจ้าหน้าที่บ้านเมือง ส่วนที่จำเลยนำสืบว่าจำเลยได้ลงลายมือชื่อใน
เอกสารหลายฉบับแต่ไม่ทราบข้อความ เนื่องจากจำเลยอ่าน เขียนและพูดภาษาไทย
ไม่ได้ และไม่มีล่ามแปลให้จำเลยฟังนั้นเห็นว่า ในชั้นสอบสวนพันตำรวจโทชลอเบิก
ความว่า การสอบปากคำจำเลยได้ให้นายดาบตำรวจแวหะลี แวมายี เป็นล่ามแปล
และศาลตรวจดูบันทึกคำให้การจำเลยเอกสารหมาย จ.10 แล้วเห็นว่าจำเลยได้ให้การ
ไว้โดยละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลาสถานที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่จริงสอดคล้องกับ
บุคคลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าพนักงานคงไม่สามารถบันทึกขึ้นเองได้ จึงเชื่อว่า
จำเลยให้การต่อพนักงานสอบสวนตามความเป็นจริงพยานหลักฐานที่จำเลยนำสืบนั้น
ไม่มีน้ำหนักฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนัก
มั่นคง ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยเข้าเป็นสมาชิกกองกำลังติดอาวุธโจรก่อการร้าย
ขบวนการ บี อาร์ เอ็น กลุ่มอาลีเย โต๊ะบะลา ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิด
กฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเรียกค่าคุ้มครอง

ชุมนุมโจมดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย จำเลยจึงมีความผิดฐานเป็นอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 209 วรรคหนึ่ง"

พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับข้อหาเป็นอั้งยี่ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 9

(รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-อภิชาติ สุขัคคานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>